

辩 护 词

——陈××涉嫌交通肇事罪一案

尊敬的审判长、审判员：

北京市示例律师事务所接受被告人陈××近亲属的委托，并经陈××本人同意，指派王××律师担任其涉嫌交通肇事罪一案的一审辩护人。接受委托后，辩护人查阅了本案全部卷宗材料，多次会见了被告人，并参加了今天的法庭调查，对本案事实有了全面、客观的了解。

辩护人对公诉机关指控被告人陈××犯交通肇事罪的罪名不持异议。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十七条关于辩护人职责的规定，辩护人依据事实和法律，就被告人具有的法定、酌定从宽处罚情节发表如下辩护意见：

一、被告人具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚

事故发生后，被告人立即停车、保护现场并拨打 120 急救电话和 110 报警电话，在现场等候交通警察处理，到案后如实供述了事故经过。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，被告人的行为构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。

二、被告人系初犯、偶犯，且属过失犯罪，主观恶性与人身危险性小

被告人此前无任何违法犯罪记录，平时遵纪守法、表现良好，有村民委员会出具的一贯表现证明在卷佐证。交通肇事罪系过失犯罪，被告人并非蔑视法秩序而积极追求危害结果，其主观恶性和再犯可能性均明显小于故意犯罪。

三、被告人已足额赔偿被害方全部损失并取得书面谅解

案发后，被告人及其家属积极筹款，在保险理赔之外另行支付被害方各项损失合计 280,000 元，被害方近亲属已出具《谅解书》，对被告人表示谅解并请求对其从宽处罚。依据最高人民法院、最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，积极赔偿并取得谅解的，可以减少基准刑。

四、被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理

被告人在审查起诉阶段自愿如实供述罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，已在辩护人见证下签署《认罪认罚具结书》。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。

综上所述，被告人陈××犯罪情节较轻，具有自首、赔偿谅解、认罪认罚等多项从宽处罚情节，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

辩护人恳请合议庭充分考虑上述情节，依据《中华人民共和国刑法》第七十二条之规定，对被告人陈××从轻处罚并适用缓刑，给其改过自新、回报社会的机会。

以上辩护意见，恳请合议庭评议时充分考虑并予采纳。

此致

示例市示例区人民法院

辩护人：北京市示例律师事务所

王×× 律师

二〇二六年七月十八日